MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ex Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"

Resoconto sintetico della prima riunione della conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e in modalità sincrona, avente ad oggetto "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna".

L'anno 2024, il giorno 31 ottobre 2024, alle ore 9.30, si tiene, esclusivamente in modalità di videoconferenza, la prima riunione della conferenza di servizi decisoria convocata con nota protocollo n. 188626 del 16 ottobre 2024.

Preliminarmente l'Ing. Luciana Distaso, dirigente dell'ex Divisione VII "Bonifica dei siti di interesse nazionale" della Direzione generale Economia circolare e bonifiche (DG ECB) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("*MASE*"), precisa che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti alla riunione stessa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

L'Ing. Distaso accerta la presenza dei seguenti partecipanti all'odierna riunione:

- per il MASE: Dirigente ing. Luciana Distaso, dott. Gabriele De Angelis; Unità di Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. presso il MASE: dott.ssa Ines Tolfa, arch. Valentina Sabatelli, avv. Francesca Benedetti;
- per INAIL: dott.ssa Maria Paola Bogliolo
- per ARPA: ing. Mario Manna e dott. Fernando Giusti
- per la Provincia di Taranto: Filippo Bellini - Provincia di Taranto Settore Pianificazione a Ambiente (procedura V.INCA e N. O. Parco Terra delle Gravine)
- per la Struttura Commissariale ILVA S.p.A. in A.S.: Dott.sa Daniela Savi; Francesco Di Ciommo, Commissario Straordinario, Ilva in AS S.p.A.; Francesco Zambon Direttore Generale Ilva, dott. Marco Larato - Area tecnica Ilva; Ing. Chini, Ing. Invernizzi, Ing. Pizzarelli Progettisti AECOM per ILVA.

Risultano assenti, per quanto regolarmente convocati con la suddetta nota del 9 agosto 2024, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ISS, ISPRA, ASL, Comune di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, affida al Dott. Gabriele De Angelis, all'Arch. Valentina Sabatelli e alla Dott.ssa Ines Tolfa le funzioni di segretari verbalizzanti.

Il Presidente comunica che il resoconto dell'odierna riunione sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Presidente informa poi che detto resoconto verrà redatto in forma sintetica e riporterà gli esiti conclusivi della riunione medesima.

L'Ing. Distaso riassume brevemente lo stato del procedimento.

Preliminarmente ricorda che l'area è composta dalle seguenti tre sub aree:

- Discarica Nord Ovest (pari a circa 6 ha)
- Area Ex-Fintecna (pari a circa 3 ha)
- Aree limitrofe (pari a circa 2 ha)

Per la Discarica Nord – Ovest (UP4) il progetto di Messa in sicurezza permanete è stato autorizzato con D.L. 5 gennaio 2015 n.1, convertito in legge con la L. 04/03/2015 n.20.

Per l'Area Ex-Fintecna (UP7) il progetto il Progetto delle Misure di Prevenzione per l'area Ex-Fintecna è stato autorizzato con D.L. 5 gennaio 2015 n.1, convertito in legge con la L. 04/03/2015 n.20.

Nel corso del 2017, a seguito delle richieste formulate dalla Sezione Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, in merito ai depositi di materiali esistenti in prossimità della Gravina Leucaspide, ILVA in A.S a seguito di approfondimenti condotti, ha deciso di estendere l'intervento di messa in sicurezza permanente inizialmente previsto per la "Discarica Nord-Ovest" anche alle circostanti aree denominate ("Area Ex-Fintecna" e "Aree limitrofe"), utilizzate a discarica in passato.

- I Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S con nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023, hanno trasmesso il "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";
- Con nota del 14 luglio 2023 protocollo n. 115587 l'ex Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche di questo Ministero ha indetto una conferenza di servizi istruttoria;
- Nel corso della conferenza istruttoria sono stati acquisiti i pareri:
  - di INAIL trasmesso con nota protocollo n. 0008366 del 24 ottobre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n.170648;
  - di parere di Arpa Puglia Dip. Taranto trasmesso con nota protocollo n. 72874 del 03 novembre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 177624
  - di ISPRA trasmesso con nota protocollo n. 59758 del 06 novembre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero n. 178167;
- Visto che i pareri esprimono una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione del progetto a condizioni che il documento venga integrato con nota del 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779, è stato chiesto ai Commissari di trasmettere, nei minimi tempi necessari, il documento integrato al fine di procedere con la convocazione della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona-

- Con nota del 4 aprile 2024, acquisita in data 5 aprile 2024 al protocollo di questo Ministero al n. 64583, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779;
- Con nota del 9 aprile 2024 prot. 66890 è stata convocata la conferenza di servizi decisoria;
- Nel corso della conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti ulteriori pareri:
    - di INAIL trasmesso con nota protocollo n. 3132 del 23 aprile 2024, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 76176;
    - di parere di Arpa Puglia Dip. Taranto trasmesso con nota protocollo n. 0043674 del 22 maggio 2024, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 94051;
    - di ISPRA trasmesso con nota protocollo n. 028796/2024 del 23 maggio 2024, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero n. 95106.
- Con nota prot. 111867 del 18 giugno 2024 è stato ricordato che l'art. 252 comma 6 stabilisce che *"L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*. Il Proponente nell'istanza presentata a questo Dicastero ha chiesto di acquisire, allegando tutta la documentazione di settore, anche le seguenti autorizzazioni/nulla osta:
    1. Autorizzazione allo svellimento alberi e arbusti di competenza della Regione Puglia – sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
    2. Studio di incidenza di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione ed Ambiente -Servizio Valutazione Incidenza Ambientale;
    3. Autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Statte;
    4. Nulla osta Ente Parco di competenza della Provincia di Taranto – settore pianificazione Ambientale – Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
    5. Vincolo Idrogeologico di competenza della Regione Puglia - Sezione Taranto servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

  Atteso che non risultano acquisite le suddette autorizzazioni/nulla osta è stato chiesto alle Amministrazioni competenti di provvedere all'emanazione dei provvedimenti e nelle more del rilascio di tali provvedimenti il procedimento è stato sospeso.

- Considerato che non risultano pervenute le autorizzazioni/nulla osta, con nota prot. n 188626 del 16/10/2024, al fine di consentire alla scrivente la conclusione del procedimento, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, la riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona del 31/10/2024.
- la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – con nota prot. 23617/2024 del 25/10/2024 (prot. MASE n. 194938 del 25-10-2024 - allegato1), ha rappresentato la necessità di coinvolgere nella Conferenza di servizi medesima anche la *Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto* per il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.

- Pertanto, con nota prot. del 29/10/2024 prot. 197486 la convocazione della riunione del 31/10/2024 è stata estesa anche alla detta Soprintendenza.
- Con nota prot. 017487 del 29-10-2024, acquisita da questo Ministero al prot. n. 196894 del 29-10-2024 (allegato 2), il Comune di State ha comunicato che a partire dal 2010 non ha più competenze per il rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici, in quanto la delega prevista dalle specifiche disposizioni regionali è attribuita all'*Unione dei Comuni Terra delle Gravine (Crispiano – Massafra – Statte)* che la esercita con uno specifico Ufficio. Precisa, inoltre, il Comune che dai dati catastali il sito di intervento ricade anche in area tutelata ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. PAI (fasce di pertinenza fluviale) e risulta pertanto necessario acquisire anche il parere di competenza dell'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.*
  Con la medesima comunicazione, il Comune afferma anche che *"La nota di indizione della conferenza di servizi decisoria (prot. MASE 66890 del 09/04/2024)"* non risulterebbe essere stata *"mai ricevuta dal Comune di Statte al pari di quella con la quale è stata precedentemente indetta la conferenza di servizi istruttoria (prot. MASE 115587 del 14/07/2023) (...). L'ulteriore nota MASE prot. 111867 del 18/06/2024, invece, è stata trasmessa al sottoscritto solo in data 24/10/2024".*

In merito a tale ultima affermazione corre l'obbligo di precisare che, da un controllo dalle ricevute PEC, che si allegano al presente resoconto (allegato 3), le suddette comunicazioni risultano correttamente e tempestivamente inviate e ricevute dal Comune.

Si segnala inoltre che l'Unione dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte - Ufficio Unico del Paesaggio con nota prot. 1203 del 30/10/2024, acquisita in pari data al prot. 198485 (allegato 4), comunica che *"lo scrivente ufficio ha appreso solo in data odierna dell'attivazione della Conferenza di servizi decisoria di cui all'art.14, comma 2, della legge 241/90 prot. 66890 del 04/09/2024, né è mai stata destinataria di alcun tipo di comunicazione inerente a un proprio coinvolgimento nel procedimento da parte del Comune di Statte; pertanto, sarà in grado di poter esprimere un eventuale provvedimento paesaggistico e quindi svolgere i richiesti adempimenti di competenza, solo ed esclusivamente a seguito del ricevimento di una istanza corredata oltre che della documentazione progettuale, anche della specifica documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005"*; vista la richiesta dell'Unione dei Comuni, si chiede ai Commissari di dare corso alla richiesta ivi formulata.

Terminata la ricostruzione, l'ing. Distaso lascia la parola alla Provincia di Taranto - Settore Pianificazione Ambiente - che chiede al Proponente alcuni chiarimenti al fine del perfezionamento del parere e del nulla osta di competenza.

Prende la parola il Commissario Straordinario prof. Di Ciommo per informare che, a breve la struttura commissariale dovrà presentare alla competente Procura della Repubblica la relazione trimestrale di competenza nella quale dovrà essere evidenziato anche che i ritardi nella realizzazione dell'intervento di MISP sono da imputare al mancato rilascio delle autorizzazioni/nulla osta richieste nell'ambito della conferenza di servizi.

Terminata la discussione, accertata l'assenza delle Amministrazioni convocate - che in questa sede si ritiene di dover stigmatizzare - e considerata la necessità di coinvolgere nel procedimento in corso anche l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e l'Unione dei Comuni di Crispiano-Massafra-Statte, l'ing. Distaso propone di aggiornare la conferenza di servizi al giorno 28/11/2024.

I partecipanti concordano.

Null'altro da aggiungere la riunione si conclude alle ore 10.30.

Il Presidente
Ing. Luciana Distaso

I Segretari verbalizzanti

Dott. Gabriele De Angelis

Dott.ssa Ines Tolfa

Arch. Valentina Sabatelli